

RECURSO CÍVEL Nº 5071677-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: CAROLINA DE Jesus Menezes (AUTOR)

RECORRENTE: MARCIA DE Jesus Menezes dos Santos (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REVOGAÇÃO DA LC Nº 207/2024 PELA LC Nº 211/2024. INEXISTÊNCIA DE FUNDO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em harmonia, com os ajustes necessários, com a regra do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e com o teor dos EDcl no REsp 1.573.573, relator Ministro Marco Bellizze, DJe 8/5/2017. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5071677-93.2024.4.02.5101

510015628410 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5071677-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: CAROLINA DE Jesus Menezes (AUTOR)

RECORRENTE: MARCIA DE Jesus Menezes dos Santos (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora [evento 32, RECLNO1] em face de sentença de extinção do feito sem resolução do mérito [evento 25, SENT1], na qual se reconheceu a ausência de interesse de agir, considerando a inexistência de recursos financeiros para o pagamento de indenizações do seguro DPVAT em acidentes ocorridos após 14/11/2023, conforme estabelecido na Lei Complementar 207/2024 e nos critérios definidos pelo CNSP.

Sustenta, em síntese, que a extinção do processo é indevida, uma vez que a negativa administrativa por parte da Caixa Econômica Federal (CEF) demonstra resistência à pretensão, configurando interesse processual. Afirma, ainda, que as alegações da recorrida sobre a inexistência de recursos financeiros não seriam capaz de retirar o direito das recorrentes ao recebimento da indenização securitária, já que estas buscam o reconhecimento da existência do direito material à indenização e não apenas a possibilidade de a recorrida efetuar seu pagamento imediato. Por essa razão, requerem que seja reformada a sentença para que uma nova decisão reconheça o direito das recorrentes à indenização securitária, decorrente de acidente de trânsito, por morte no valor de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reparação por danos morais no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas em [evento 33, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo [eventos 26 e 32] e isento de custas, em razão da gratuidade que ora defiro, ante a adequada demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas do processo [evento 32, DOC2], de par com a pertinente declaração de hipossuficiência [evento 32,

Como visto, o cerne da controvérsia recursal reside na alegação da parte autora de que a sentença recorrida, ao extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, desconsiderou a necessidade de tutela jurisdicional, em reconhecer o direito, ora alegado, independentemente de haver regulamentação ou arrecadação em andamento dos recursos para o pagamento da indenização.

Pois bem. Em relação à normativa aplicável aos acidentes de trânsito abrangidos pelo seguro DPVAT, observa-se que a Lei nº 6.194/74 regulava os sinistros até 14/11/2023, data em que o Fundo DPVAT começou a operar com insuficiência de recursos, levando à suspensão dos pagamentos.

Posteriormente, a LC nº 207/2024, que entrou em vigor em 16/05/2024, instituiu o SPVAT (Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito), que previa a criação de um novo fundo mutualista para substituir o Fundo DPVAT.

Referida lei complementar dispôs expressamente que "As indenizações do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não (DPVAT) referentes a acidentes ocorridos durante o período de vigência da **Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974** (Lei do DPVAT), permanecerão por ela regidas, considerada a regulamentação complementar aplicável." Além disso, estipulou que todas as obrigações vinculadas ao FDPVAT, então administrado pela Caixa Econômica Federal, seriam transferidas automaticamente para o fundo mutualista do SPVAT, quando de sua efetiva implementação.

Ainda quanto ao ponto, e deixando claro o intuito de o novo seguro substituir e assumir os encargos do fundo anterior, a referida lei também mencionou que "Os prêmios do SPVAT poderão ser estabelecidos com vistas ao equacionamento de eventual déficit do DPVAT referente a sinistros ocorridos até 31 de dezembro de 2023, nos termos da regulamentação do CNSP (art. 17)". O parágrafo único do referido dispositivo deixou claro que, caso fossem estabelecidos, "Os valores de que trata o *caput* deste artigo serão destinados a pagamento de indenizações, incluídas as decorrentes de ações judiciais posteriormente ajuizadas, bem como a provisionamento técnico e a despesas de liquidação de sinistros e de administração do DPVAT, observada a regulamentação do CNSP."

Dispôs, ainda, em seu art. 18, que "As indenizações decorrentes de acidentes ocorridos entre 1º de janeiro de 2024 e a data de início de vigência desta Lei Complementar serão também cobertas pelo SPVAT com vigência no ano civil de 2024 com base nas coberturas e nos valores aplicáveis a este exercício."

A partir da leitura dos referidos dispositivos legais, percebe-se uma clara intenção do legislador em substituir o DPVAT pelo SPVAT, havendo a previsão de que os valores a serem arrecadados pelo novo seguro serviriam também para custear as indenizações relativas aos acidentes ocorridos após o esgotamento do FDPVAT (14/11/2023) e até o início de vigência da nova lei (16/05/2024).

Tal o contexto, esta 6ª Turma Recursal chegou a decidir um caso análogo ao presente, reconhecendo o direito à indenização para um acidente ocorrido no período de transição entre o FFPVAT e o SPVAT, conforme o voto proferido pela Relatora, Dra. Adriana Menezes, e o voto-vista proferido pela Dra. Alessandra Belfort, nos autos do processo nº 5009123-25.2024.4.02.5101 [evento 96, VOTOVISTA1], julgado em 26/06/2024, ao qual, na ocasião, acabei aderindo.

Entretanto, há fato novo a ser necessariamente considerado no presente julgamento, que é a recente e total revogação da LC nº 207/2024 pela LC nº 211, de 30/12/2024, que simplesmente revogou a lei anterior antes mesmo que o SPVAT passasse a existir na prática. E mais, a nova lei não estipulou a criação de nenhum outro fundo ou seguro destinado à proteção de vítimas de acidentes de trânsito, numa clara intenção dos Poderes Executivo e Legislativo de não mais compensar as vítimas de acidentes veiculares com as indenizações que outrora se previu.

Sendo este o cenário, não há mais que se falar em direito à indenização em razão de acidentes veiculares ocorridos, seja porque não há mais FDPVAT, seja porque o seu substituto legal, o SPVAT, foi revogado antes mesmo de ser efetivamente implementado.

Veja-se que, na atual conjuntura legislativa, não há mais qualquer possibilidade de operacionalização do SPVAT ou de constituição de um fundo equivalente para indenizações tal como a que ora se requer. Na prática, não há mais recursos, nem previsão normativa para amparar pedidos de indenização relacionados a sinistros ocorridos após 14/11/2023.

Dessa maneira, e considerando que o acidente objeto da inicial ocorreu em 15/04/2024, entendo que a sentença de extinção sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, está em consonância com o atual cenário legislativo e com a política pública estabelecida, que optou pela não continuidade das indenizações securitárias nesses casos.

Cabe ressaltar que a parte recorrente não apresentou elementos capazes de infirmar a decisão do juízo de origem. A sentença recorrida, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, não configura negativa de jurisdição, pois o próprio ordenamento jurídico impede, neste momento, a análise do mérito do pedido.

Assim, a sentença recorrida, tal como proferida, está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável, não ensejando a incidência da ressalva constante da parte final da redação do Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

"Enunciado 18. Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição."

Nesse sentido, precedente desta 6ª Turma Recursal, conforme acórdão proferido nos autos do processo nº 5004779-92.2024.4.02.5103/RJ, desta relatoria, em sessão de 19/02/2025, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE DE PAGAMENTO DE SINISTROS OCORRIDOS APÓS 14/11/2023. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Da mesma forma tem entendido a 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, conforme se denota do acórdão proferido nos autos do processo nº 5005042-27.2024.4.02.5103/RJ, de relatoria da Juíza Federal CYNTHIA LEITE MARQUES, julgado à unanimidade na sessão de 03/12/2024 e ementado da seguinte forma:

"PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. PRÉTENSÃO RESISTIDA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SINISTRO OCORRIDO NO PERÍODO EM QUE INEXISTIU PAGAMENTO DE DPVAT (MP 904/19). ENUNCIADO 18 DAS TRRJ. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO."

Ante o exposto, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER DO RECURSO.** Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em harmonia, com os ajustes necessários, com a regra do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e com o teor dos EDcl no REsp 1.573.573, relator Ministro Marco Bellizze, DJe 8/5/2017. **Intimem-se.** Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem.